

0001350-63.2004.8.26.0299

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Paulo Bezerra e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

FERNANDO DA SILVA, já qualificado nos autos, requer a sua reabilitação criminal relativa à condenação neste juízo, por infração ao artigo 12, caput, c/c art. 18, III das Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001350-63.2004.8.26.0299

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Paulo Bezerra e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

FERNANDO DA SILVA, já qualificado nos autos, requer a sua reabilitação criminal relativa à condenação neste juízo, por infração ao artigo 12, caput, c/c art. 18, III das Lei 6368/76, tendo sido condenado a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime fechado e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da reabilitação criminal (fls. 629).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido merece ser julgado procedente.

O requerente cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta com a subsequente decisão de extinção da punibilidade pelo cumprimento na data de 19/10/2007 (fls. 638), decorrido, portanto, o prazo estabelecido pelo art. 94, do Código Penal.

Não há notícia de que o requerente esteja respondendo a outro processo criminal, conforme FA de fls. 631/635.

Ademais, a documentação apresentada dá conta do bom comportamento do requerente, indicando sua regeneração e há prova de residência no país.

Isto posto, cumpridas as exigências legais, defiro a reabilitação criminal de FERNANDO DA SILVA, com referência ao processo nº 0001350-63.2004.8.26.02999, deste juízo, o que faço com fundamento no art. 93, do Código Penal. Anoto não ser mais obrigatória a revisão de ofício, pois a Lei nº 7.210/84 (LEP) derogou o Código de Processo Penal no capítulo sobre execução da pena, não vigorando mais o art. 746 (cf. JUTACRIM 91/177 e 637/296).

Expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe, bem como procedam-se as devidas anotações no sistema criminal.

Jandira, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA